

Правила пользования торговой площадкой DRON.BY

Условия купли-продажи на торговой площадке

1. Общие положения

1.1. Настоящие условия купли-продажи товаров на торговой площадке <https://dron.by> определяют порядок купли-продажи товаров в соответствии со ст. 405, 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь, являются официальной публичной офертой Продавца торговой площадки, далее именуемого «Продавец», адресованной неопределённому кругу лиц (далее – «Покупатель»). При совместном упоминании Продавец и Покупатель также именуются «Стороны», а каждый по отдельности – «Сторона».

1.2. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для исполнения обязательств купли-продажи.

1.3. Заказывая Товар на торговой площадке посредством заполнения Заказа (нажатия кнопки «Оформить заказ»), Покупатель осуществляет полный и безоговорочный акцепт изложенным условиям купли-продажи.

1.4. Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять цену Товара. Изменение цены Товара не распространяется на Товар, Заказ на который уже подтверждён Продавцом.

2. Термины и определения

В настоящих условиях нижеприведённые термины и определения имеют следующее значение:

Покупатель – физическое лицо, приобретающее товары для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Продавец – интернет-магазин DRON.BY, осуществляющий продажу товаров дистанционным способом.

Торговая площадка – Сайт, на котором любой Покупатель может ознакомиться с представленными Товарами (квадрокоптерами, дронами, аксессуарами, запчастями), их описанием и ценами, выбрать определённый Товар, способ оплаты и доставки, разместить Заказ.

Сайт – совокупность информационных ресурсов, размещённых в Интернете по адресу: <https://dron.by>.

Регистрация – регистрация Покупателя на Сайте с указанием требуемых сведений (имя, адрес электронной почты, контактный телефон), которые могут быть использованы для оформления Заказа многократно.

Заказ (или Заказы) – перечень из одного или нескольких наименований (позиций) Товара, объединённых одним номером Заказа, содержащий информацию о наименовании Товара, его количестве, сроке поставки, способе передачи Товара, цене, прочих условиях поставки и оплаты.

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем настоящих условий, подтверждённое размещением Заказа.

Корзина – ресурс Сайта, позволяющий Покупателю делать первичный отбор Товаров для дальнейшего их Заказа.

Документ (или Документы) – первичные товаросопроводительные документы, которые оформляются при передаче Товара (накладная, акт приёма-передачи).

Стоимость товара – цена Товара без учёта его доставки Покупателю.

Доставка товара – передача Товара Покупателю или представителю Покупателя по предварительно обозначенному Продавцом адресу доставки с использованием собственной курьерской службы или служб доставки (СДЭК, Белпочта).

3. Предмет

3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на изложенных условиях.

3.2. Настоящие условия регулируют куплю-продажу на торговой площадке, в том числе:

- добровольный выбор Покупателем Товаров;
- самостоятельное оформление Покупателем Заказа на торговой площадке;
- оплату Покупателем Заказа, оформленного на торговой площадке;
- выполнение и передачу Заказа Покупателю в собственность на изложенных условиях.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Продавец обязан:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Заказа.

4.1.2. В случае изменения срока выполнения заказа немедленно информировать Покупателя об изменении условий. Покупатель считается принявшим изменившиеся условия, если в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента уведомления Продавцом об изменении условий не направил в адрес Продавца письменного отказа по электронной почте minskmodel@gmail.com.

4.2. Продавец вправе:

4.2.1. Устанавливать и изменять способы и условия оплаты Заказов Покупателя (банковская карта онлайн, наличные при получении, безналичный расчёт для юридических лиц).

4.2.2. В случае неполучения Товара Покупателем и возврата Товара на склад Продавца в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента уведомления Покупателя о поступлении Товара на склад Продавца, Продавец

имеет право в одностороннем порядке отказаться от обязательств по передаче Товара с удержанием с Покупателя фактически понесённых транспортных расходов.

4.2.3. Продавец вправе предложить Покупателю выбор доставки (собственной курьерской службой, транспортной компанией, почтой и т.д.).

4.3. Покупатель обязан:

4.3.1. Соблюдать изложенные условия.

4.3.2. До оформления заказа ознакомиться с предоставляемой Продавцом на Сайте информацией о Товаре, о цене и об условиях приобретения Товара, о вариантах его доставки (получения).

4.3.3. Правильно и точно при регистрации и оформлении Заказа указывать личные данные и точное наименование требуемого Товара (модель дрона, аксессуара).

4.3.4. Своевременно и полностью оплачивать приобретаемый Товар в соответствии с оформленным Заказом, в порядке и в сроки, установленные в настоящих условиях.

4.3.5. Своевременно принимать доставленный или готовый к передаче Товар.

4.3.6. Известить Продавца о месте получения Товара в момент осуществления Заказа с указанием контактного телефона.

4.3.7. В случае обнаружения брака, повреждения Товара или несоответствия комплектации известить Продавца в момент передачи Товара Покупателю или представителю Покупателя.

4.4. Покупатель вправе:

4.4.1. При получении Товара в ассортименте, полностью или частично не соответствующем согласованной Заявке, потребовать его замены Товаром, соответствующим условиям об ассортименте согласованной Заявки, или отказаться от Товара.

4.4.2. Внести изменения в Заказ до начала его исполнения Продавцом (до момента подтверждения Заказа менеджером).

4.4.3. До передачи ему Товара отказаться от получения Товара при условии возмещения Продавцу расходов, понесённых в связи с совершением действий по выполнению Заказа, в размере фактических затрат Продавца (доставка, комплектация).

5. Регистрация на торговой площадке

5.1. Оформить Заказ на торговой площадке могут как зарегистрированные, так и незарегистрированные Покупатели (оформление без регистрации). Для получения полного доступа к функционалу (история заказов, избранное) рекомендуется пройти регистрацию.

5.2. Продавец не несёт ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой Покупателем при регистрации.

5.3. Покупатель несёт всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при регистрации на торговой площадке.

5.4. Покупатель, зарегистрировавшийся на торговой площадке, получает индивидуальную идентификацию (логин и пароль).

5.5. Передача Покупателем логина и пароля третьим лицам запрещена. Покупатель самостоятельно несёт ответственность за все возможные негативные последствия в случае передачи логина и пароля третьим лицам.

5.6. В случае возникновения у Покупателя подозрений относительно безопасности его логина и пароля или возможности их несанкционированного использования третьими лицами Покупатель обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца, направив электронное письмо на адрес minskmodel@gmail.com.

6. Порядок осуществления заказа

6.1. Для оформления и размещения Заказов Покупатель может пройти регистрацию на торговой площадке либо оформить заказ без регистрации (с обязательным указанием контактных данных для связи).

6.2. При оформлении Заказа Покупатель получает от Продавца полный объём информации об услуге заказа Товара и о Товаре: при оформлении Заказа самостоятельно через Интернет — из размещённой на Сайте информации. Заполнение Заказа и дальнейшая передача его к исполнению означают достаточное и полное ознакомление Покупателя с Товаром, условиями его поставки, наличием (отсутствием) скидок, а также о влиянии условий Заказа на формирование конечной цены Товара.

6.3. При создании Заказа на торговой площадке Покупатель:

6.3.1. Соглашается на условия размещения Заказа, выбирает и указывает:

- наименование Товара (модель дрона, аксессуара);
- количество Товара;
- способ доставки и оплаты.

6.3.2. Помещает необходимый Товар в Корзину и на своё усмотрение:

- оставляет Товары в Корзине без оформления Заказа;
- отправляет сформированный Заказ посредством электронной связи Продавцу (нажатием кнопки «Оформить заказ»).

6.4. Заказ принимается в работу Продавцом после его подтверждения (по телефону или электронной почте).

6.5. После принятия Заказа в работу Продавец совершает действия по исполнению Заказа. Исполнение Заказа начинается не позднее следующего рабочего дня после подтверждения Заказа.

6.6. Заказ считается исполненным в момент передачи Товара Покупателю и подписания товаросопроводительных документов.

6.7. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся характеристик Товара, перед оформлением Заказа Покупатель может обратиться к Продавцу за консультацией по телефону, указанному на Сайте, или через форму обратной связи.

7. Стоимость товара и порядок оплаты заказа

7.1. Стоимость Товара указывается в строке с определённым наименованием Товара на торговой площадке в белорусских рублях (BYN).

7.2. Датой оплаты Заказа считается дата внесения денежных средств в кассу Продавца (при оплате наличными) или зачисления денежных средств на расчётный счёт Продавца (при безналичной оплате) в соответствии с Заказом.

8. Порядок передачи и приёмки товара

8.1. Передача Товара Продавцом Покупателю осуществляется на основании утверждённого и оформленного Заказа.

8.2. Покупатель или его представитель обязаны расписаться в экземплярах Документов Продавца и принять Документы вместе с Товаром.

8.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходят к Покупателю с момента получения Товара и подписания представителями сторон товарных накладных.

8.4. Срок доставки зависит от региона Покупателя в соответствии с информацией, изложенной на Сайте в разделе «Доставка и оплата».

8.5. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации о его контактных данных (адрес доставки, получатель Товара, контактный телефон) Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несёт.

8.6. В случае если доставка Товара произведена в установленные сроки, но Товар не был передан Покупателю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с Продавцом, после повторной оплаты Покупателем стоимости услуг по доставке Товара.

8.7. Лицо, осуществляющее передачу Товара, вправе потребовать предъявить документ, удостоверяющий личность Покупателя или его представителя.

8.8. Покупатель или его представитель при получении Товара осматривает Товар и подтверждает своей подписью в накладной, что комплектность Товара проверена, Товар надлежащего качества и соответствует Заказу, а также что отсутствуют какие-либо претензии к Продавцу.

8.9. Рекламации по видимым дефектам упаковки или Товаров принимаются только в момент передачи Товара.

9. Возврат товара надлежащего качества

9.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара надлежащего качества в течение 14 (четырнадцати) дней с момента его получения Покупателем в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9.2. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного Товара.

9.3. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определённые свойства, если указанный Товар может

быть использован исключительно приобретающим его Покупателем (в том числе дроны с предустановленным программным обеспечением, активированные аккаунты).

9.4. Покупатель не вправе вернуть Товары надлежащего качества, входящие в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, определённый законодательством Республики Беларусь (технически сложные товары – квадрокоптеры, дроны; расходные материалы – аккумуляторы, пропеллеры, винты).

9.5. Возврат Товара производится на основании письменного обращения Покупателя, предоставляемого в адрес Продавца по электронной почте minskmodel@gmail.com.

9.6. Возврат Товара надлежащего качества осуществляется за счёт Покупателя и организуется им самостоятельно.

10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.2. Продавец не несёт ответственности за ущерб, причинённый Покупателю вследствие ненадлежащего использования Товаров, приобретённых на торговой площадке (нарушение инструкции по эксплуатации, полёты в неблагоприятных погодных условиях, столкновения, попадание влаги и т.п.).

10.3. Продавец не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в результате:

- неправильного заполнения формы Заказа, в том числе неправильного указания персональных данных (адрес, телефон, email);
- неправомерных действий третьих лиц (несанкционированный доступ к учётной записи).

10.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

10.5. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, общегосударственный кризис, забастовки в отрасли или регионе, действия и решения государственных органов власти, сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, направленные на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса каждой из Сторон.

10.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме (по электронной почте). Подтверждением действия обстоятельств непреодолимой силы будет

являться документ, выданный соответствующим компетентным государственным органом.

10.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств Сторонами продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

10.8. Покупатель несёт ответственность за передачу номера заказа и информации о заказе третьим лицам.

11. Конфиденциальность и защита персональной информации

11.1. При регистрации на торговой площадке Покупатель предоставляет о себе следующую информацию: имя, адрес электронной почты, контактный телефон, адрес доставки, а также логин и пароль для доступа к Личному кабинету.

11.2. Продавец использует полученную от Покупателя информацию:

- для регистрации Покупателя на торговой площадке;
- для выполнения своих обязательств перед Покупателем (обработка и доставка Заказа);
- для оценки и анализа работы торговой площадки;
- для предоставления агентам или третьим лицам при организации доставки Товара (курьерские службы, почтовые операторы).

11.3. Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламного-информационного характера (новости, акции, специальные предложения) при согласии на это Покупателя, о котором он сообщает при регистрации на Сайте. Если Покупатель не желает получать рассылки от Продавца, он должен отказаться от получения такой рассылки в настройках Личного кабинета или по ссылке отписки в полученном письме.

11.4. Продавец обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Покупателем (доставка, обработка заказов).

11.5. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона Республики Беларусь.

11.6. Продавец вправе использовать технологию cookies. Cookies не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.

11.7. Продавец не несёт ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на торговой площадке в общедоступной форме (отзывы, комментарии).

12. Заключительные положения

12.1. Датой согласования условий и их вступления в силу считается дата осуществления Покупателем Заказа (нажатия кнопки «Оформить заказ»).

12.2. По настоящим условиям Стороны признают юридическую силу текстов документов, полученных по электронной почте.

12.3. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении обязательств, путём переговоров.

12.4. В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Продавца (Республика Беларусь, г. Минск) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга в случае изменения каких-либо своих реквизитов незамедлительно, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента изменения реквизитов, по электронной почте.

12.6. Покупатель гарантирует, что все изложенные условия ему понятны и он принимает их в полном объёме.